HABEAS CORPUS Nº 985389 - GO (2025/0069260-1)

RELATOR	:	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE	:	DANILO DOS SANTOS MONTEIRO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em benefício de DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento da Apelação Criminal n. 0115613-63.2019.8.09.0006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 417 dias-multa, e 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática, respectivamente, dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Confira-se a ementa do julgado:

> *"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA A QUEM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENOR IDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1.Verifica-se que embora a defesa técnica tenha sido frágil, não há que se falar em ausência de defesa para o recorrente, apta a ensejar a nulidade do ato. 2.Transcorridos mais de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia, e a publicação da sentença opera-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa pela pena em concreto, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do*

Documento eletrônico VDA46013915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/03/2025 às 11:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/03/2025 10:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2025. Código de Controle do Documento: a8c0687e-750d-4ada-bf4d-f967825e74e5

> *apelante, em relação ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03. 3. Verificada a atitude suspeita percebida pelos policiais militares e, realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack nas vestes do apelante. Nessa vereda, como os policias já haviam encontrado 01 porção de cocaína na abordagem que aconteceu em via pública, o apelante já se encontrava em situação de flagrância, o que torna desnecessário a autorização judicial para realizar a busca domiciliar. 4. Além da droga apreendida e uma balança digital, os depoimentos dos policiais foram harmônios e firmes em apontar o acusado como incurso no crime de tráfico de drogas que trazia consigo e guardava em depósito, drogas ilícitas, em desacordo com determinação legal. Não havendo dúvidas quanto autoria e materialidade do crime perpetrado pelo recorrente, imperiosa a manutenção da condenação. 5. Apesar de reconhecida a atenuante da menoridade, impossível sua aplicação, em atenção a Súmula 231. 6 . Por tratar-se de uma quantidade de drogas considerável, além da natureza variada, cocaína e maconha, a fração de 1/6 deve ser mantida. 7.Mantida a pena estipulada na sentença, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."* (fl. 32)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 517/521).

No presente *writ*, a defesa sustenta nulidade das provas que embasaram a condenação, pois não haviam fundadas suspeitas para a busca pessoal, e o ingresso em domicílio foi realizado sem autorização judicial e sem o consentimento livre, prévio e comprovado do morador.

Alega que a quantidade e a variedade de drogas não são suficientes para modular a fração relativa ao tráfico privilegiado e pondera que o réu faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do *writ* e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido ou seja aplicada a fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal

Documento eletrônico VDA46013915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/03/2025 às 11:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/03/2025 10:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2025. Código de Controle do Documento: a8c0687e-750d-4ada-bf4d-f967825e74e5

que justifique a concessão da ordem de ofício.

No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do *Parquet* federal.

Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.

Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 07 de março de 2025.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA46013915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/03/2025 às 11:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/03/2025 10:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2025. Código de Controle do Documento: a8c0687e-750d-4ada-bf4d-f967825e74e5